Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial

FICHA JURISPRUDENCIAL

Sentencia CL-795 -00

Tipo de proceso	Casación
Sub tipo de proceso	--
Fecha de resolución	01-09-2000
Magistrado ponente	Teodolinda Pineda Cardona
Materia	Derecho Laboral
Recurrente	Carlos Mario Villalobos Manzanares, Fredy David Turcios Gómez, Dennis Israel Reconco Navarro, y Erin Bladimir Romero Tabora
Recurrido	Empresa de Mantenimiento, Construcción Y Electricidad Sociedad Anónima De Capital Variable (EMCE S. A. de C. V.),
Tribunal de procedencia	Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés
Fecha de sentencia recurrida	29-03-2000
Motivo de la casación	Falta de aplicación
Hechos relevantes	El recurrente alega que en primera instancia se declaro sin lugar la demanda ordinaria laboral, siendo confirmada en segunda instancia alegando que dicho tribunal juzgador no aprecio los medios de

	prueba que en tiempo y forma fueron propuestos.
Anonimizada	No
Fallo	No ha lugar

Tesauro

Derecho Procesal Laboral

Motivos de Casación

Infracción Indirecta por Error de Hecho en la Apreciación de la Prueba

Apreciación u omisión de una prueba

¿Se constituye el error de hecho en la apreciación de la prueba por la omisión o valoración de un medio probatorio por parte del juzgador?

CEDU
Somos tu acceso

Respuesta al problema jurídico

Se constituye el error de hecho al señalarse la pruebas cuya falta de apreciación o equivocada estimación dio lugar al error de hecho, manifestando cuales fueron apreciadas erróneamente y cuales no lo fueron, observando que en el mismo cargo no cabe el ataque por falta de apreciación y por apreciación errónea de la misma prueba.

Consideraciones de la sala

"Que el recurrente en su único motivo expresa “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 318, 330, 335 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo por falta de apreciación por ERROR DE HECHO de los medios de prueba singularizados, en los que en todos coincide y queda evidenciado la comisión de un acto irregular por parte de la empresa demandada, al no apreciar la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, los medios de prueba que en tiempo y forma fueron propuestos, provocó que la sentencia violentara las normas sustantivas anteriormente citadas, dejándolas sin efecto, por lo que es evidente la falta de apreciación por error de hecho de los medios de prueba relacionados. Precepto Autorizante. Este único motivo de casación

esta contemplado en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo". La recurrente al atacar la sentencia por vía indirecta debe citar, además de las normas sustantivas violadas, aquella o aquellas que le sirvieron de medio, la clase de error en que se incurrió, si la violación se produjo por falta de aplicación o apreciación errónea y citar las pruebas singularizando las que considere apreciadas erróneamente o dejadas de apreciar lo que no ocurre en el presente caso de autos. Así expresado el motivo carece de claridad y precisión el desarrollo del mismo, lo que vuelve inadmisible el motivo invocado. "

Legislación aplicada	Artículo	Sub Indice
Código del Trabajo	769	Numeral 5 literal b

Jerarquía Jurisprudencial	Reiterativa
Categoría	No Definida
Novedades	No
Vigencia Jurisprudencial	Vigente

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: "CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, M. D. C., veintiuno de mayo del dos mil dos. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante esta Corte Suprema de Justicia en fecha uno de septiembre del dos mil, por la Licenciada en Derecho MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, mayor de edad, hondureña y del domicilio de Puerto Cortés, Cortés, en su condición de apoderada legal de los señores CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES, Técnico en Electricidad, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ, Técnico Mecánico, DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO, Técnico Mecánico y ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA,

Técnico en Electricidad; todos mayores de edad, hondureños, solteros y del domicilio de Puerto Cortés, Cortés; en relación a la demanda ordinaria laboral promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, por los señores CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ, DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO, ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA, todos éstos de generales expresadas, y los señores JORGE ALBERTO FIGUEROA FLORES, casado y Técnico en Electricidad, CARLOS MAURICIO FLORES ESCOTO, soltero y Técnico Mecánico, JAVIER ANTONIO MERCADO MEDINA, soltero y Bachiller Industrial, y ELDER OMAR FUENTES PINEDA, soltero y Técnico en Electricidad; todos mayores de edad, hondureños y del domicilio de Puerto Cortés, Cortés; contra la "EMPRESA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" (EMCE S. A. DE C. V.), a través del presidente del consejo de administración, señor FREDY ANTONIO NASSER SELMAN, mayor de edad, hondureño, casado, Arquitecto y de este domicilio; demanda que se contrajo a pedir que previo los trámites legales correspondientes se condene a la empresa demandada al pago de horas extras laboradas en jornadas diurnas, nocturnas y en días feriados con el recargo de ley y días feriados laborados causados y los que se causaren, así como el sueldo dejado de pagar. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia proferida el veintinueve de marzo del dos mil, por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, mediante la cual se REVOCO la sentencia de fecha ocho de febrero del dos mil, pronunciada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés; sentencia ésta que declaró CON LUGAR la demanda en cuanto al pago de horas extras trabajadas en trabajo nocturno y en días feriados con el recargo de ley y días feriados laborados causados y los que se pagaren y dejaren de pagar; SIN LUGAR la demanda en cuanto al reclamo de pago de horas extras laboradas en tiempo diurno; y CONDENO a la empresa "EMCE S. A. DE C. V." al pago de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.45,464.73) a favor de los señores CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ, DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO y ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA. El Tribunal de segunda instancia determinó, además, ABSOLVER a la empresa demandada de toda responsabilidad económica laboral. RESULTA: Que mediante sentencia dictada el veintiuno de julio del dos mil, este Supremo Tribunal de Justicia admitió el recurso de casación por infracción de ley interpuesto contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, el veintinueve de marzo del dos mil, y dispuso llevar adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días, para que formalizara por escrito la demanda de casación. RESULTA: Que el uno de septiembre del dos mil compareció ante este Alto Tribunal de Justicia la Licenciada MIRNA GERALDINA GALEAS DE SIERRA, en su condición indicada, formalizando el recurso de casación por infracción de ley interpuesto oportunamente, de la manera siguiente: "... DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. Se impugna TOTALMENTE la Sentencia Definitiva dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de cortés, de fecha veintinueve de Marzo del año dos mil, la cual se relacionó en su parte resolutiva con el título "INDICACION DE LA SENTENCIA IMPUGNADA" en lo que respecta a la REVOCATORIA de la Sentencia Definitiva en referencia mediante la cual se declaró sin lugar la Demanda Laboral de Primera Instancia para Obtener el Pago

de Horas Extras Laboradas en Jornadas Diurnas, Nocturnas y en días Feriados con el recargo de Ley y Días Feriados Laborados Causados y los que se Causaren y Sueldo dejado de Pagar promovida por los demandante CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ, DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO y ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA en contra la sociedad mercantil denominada "EMPRESA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", conocida con las siglas "ENCE S. A. DE C. V.", representada por el Gerente General, el señor ROBERTO ANTONIO NASSER SELMAN, de manera que la Honorable Corte Suprema de Justicia, debe ANULAR TOTALMENTE EL FALLO EN REFERENCIA y seguidamente actuando en SEDE DE INSTANCIA debe reemplazar totalmente la sentencia impugnada en la forma que a continuación se expresa: "POR TANTO: LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los Artículos 134, 135, 303 y 319 atribución 7a. De la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 20, 21, 318, 319, 320, 321, 322, 326, 329, 330, 335, 338, 339, 340, 664, 666 literal c), 667, 710, 739 y 777 del Código del Trabajo y 6 atribución 13a. del Reglamento Interno de la corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés con fecha veintinueve de Marzo del año dos mil, que motiva el presente Recurso de Casación y que se ha hecho mérito; SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA OBTENER EL PAGO DE HORAS EXTRAS LABORADAS EN HORAS DIURNAS, NOCTURNAS Y EN DIAS FERIADOS CON EL RECARGO DE LEY Y DIAS FERIADOS LABORADOS CAUSADOS Y LOS QUE SE PAGAREN Y DEJAREN DE PAGAR, promovida por los señores CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ, DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO y ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA, de generales conocidas en autos en contra de la sociedad mercantil denominada "EMPRESA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", conocida con las siglas "EMCE S. A. DE C. V.", representada por el Gerente General, el señor ROBERTO ANTONIO NASSER SELMAN, de generales también conocidas en autos. TERCERO: Declarando SIN LUGAR la Demanda Laboral de Primera instancia promovida por los trabajadores JORGE ALBERTO FIGUEROA FLORES, CARLOS MAURICIO FLORES ESCOTO, JAVIER ANTONIO MERCADO MEDINA y ELDER OMAR FUENTES PINEDA, todos de generales conocidas en autos en contra de la sociedad mercantil denominada "EMPRESA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", conocida con las siglas "EMCE S. A. DE C. V.", representada por el Gerente General, el señor ROBERTO ANTONIO NASSER SELMAN, de generales conocidas en autos. CUARTO: CONDENAR a la "EMPRESA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", conocida con las siglas "EMCE S. A. DE C. V." por medio de su Gerente General, el señor ROBERTO ANTONIO NASSER SELMAN, a pagar las siguientes cantidades. A CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES la cantidad de Lps. 12,809,77 en concepto de 104 horas extras adeudadas laboradas en tiempo nocturno con 75% de recargo Lps. 6,668.18, 6 horas extras laboradas en tiempo diurno con 25% de recargo Lps. 206.10, duplo adeudado de los días feriados trabajados 1 de Enero, viernes y sábado de la semana santa de 1999 Lps. 659.49

y sueldo dejado de pagar durante los meses de Marzo y Abril de 1999 Lps. 5,276.00; A FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ la suma de Lps. 12,155.16 en concepto de 96 horas extras laboradas en tiempo nocturno con 75% de recargo Lps. 6,057.32, 6 horas extras laboradas en tiempo diurno con 25% de recargo Lps. 202.81, sueldo dejado de pagar durante los meses de Marzo y Abril de 1999 Lps. 5,192.00, ajuste de horas extras laboradas en el mes de marzo de 1999 Lps. 54.04 y duplo adeudado de los días feriados trabajados 1 de enero, jueves y sábado de la Semana Santa de 1999 Lps. 648.99; A DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO la suma de Lps. 12,933.71 en concepto de 98 horas extras nocturnas al 75% de recargo Lps. 6,283,76, 8 horas extras diurnas al 25% de recargo Lps. 274.80, duplo de los días feriados trabajados 25 de Diciembre de 1998, 1 de Enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa de 1999 Lps. 1,099.15 y salario dejado de pagar de los meses de Marzo y Abril de 1,999 Lps. 5,276.00 y a ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA la suma de Lps. 8,541.12 en concepto de 8 horas extras laboradas en tiempo diurno Lps. 237.28, 54 horas extras laboradas en tiempo nocturno Lps. 2,989,44, sueldo dejado de pagar en los meses de Marzo y Abril de 1999 Lps. 4,555.20 y duplo adeudado de los días feriados trabajados 1 de enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa de 1999 Lps. 759.20 para hacer un gran total de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.46,439.76). QUINTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes". EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. UNICO MOTIVO DE CASACION: Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 318, 330, 335 en relación con los artículos 738 y 739 del Código el Trabajo, por falta de apreciación por ERROR DE HECHO de los medios de prueba singularizados, en los que en todos coincide y queda evidenciado la comisión de un acto irregular por parte de la empresa demandada, al no apreciar la corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de cortés, los medios de prueba que en tiempo y forma fueron propuestos, provocó que la sentencia violentara las normas sustantivas anteriormente citadas, dejándolas sin efecto, por lo que es evidente la falta de apreciación por error de hecho de los medios de prueba relacionados. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Unico Motivo de Casación está contemplado en el Artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION: Se alega como Unico Motivo de Casación ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de las normas contenidas en los Artículos 318, 330, 335 en relación con los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, por falta de apreciación por ERROR DE HECHO, de los medios de prueba que a continuación se singularizan. I- DOCUMENTAL: 1) Cálculos de Horas Extras realizados por la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Puerto cortés que corren a folios 30, 31, 35 y 36 de la primera pieza de autos, mediante los cuales se demostró la existencia de las horas extras laboradas y no pagadas con el recargo de ley, así como los sueldos dejados de pagar y el duplo adeudado de los días feriados laborados y no pagados. 2) Recibos de Pago que corren a folios del 71 al 138, del 148 al 149 y del 154 al 168 de la primera pieza de autos, mediante los cuales se demostró que en los mismos en la casilla señalada para el pago de horas extras, no aparecen reflejados ni como pagadas estos derechos laborales, de lo que se colige que tales derechos no les eran cancelados a los demandantes. 3) Escrito de Solicitud de intervención de la Inspectoría del

Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés presentada por los demandantes en fecha 28 de Enero de 1999 en donde se hace constar el reclamo de los trabajadores en contra de la empresa "EMCE S. A. DE C. V." que corre a folios 169 y 170 de la primera pieza de autos. 4) Informe de fecha 16 de Marzo de 1999 rendido por el Inspector de Trabajo JOSE ROBERTO URBINA, mediante el cual se acreditó que en efecto, en las planillas de pago de los meses de Octubre y Noviembre de 1998 NO APARECE SALARIOS POR TIEMPO EXTRA, aún habiéndolas laborados, así como la constatación de otras violaciones cometidas por la empresa demandada, que corres a folios del 177 al 179 de la primera pieza de autos. 5 Comunicación librada a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, en donde se hacen consta la existencia del Acta de Infracción que se le notificó a la empresa "EMCE S. A. DE C. V." en fecha 14 de Junio de 1999 por varias infracciones cometidas por esta empresa por esta empresa, que corren a folios 441 y 442 así como el Acta de Reinspección levantada por el Inspector de Trabajo JOSE RODOLFO PERDOMO en fecha 25 de Junio de 1999 y que corre a folios 443 y 444 de la primera pieza de autos. II. INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ: 1) Medio de prueba que fue evacuado en fecha 29 de Octubre de 1999 por el Señor Juez de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés en la instalaciones físicas de la empresa "EMCE S. A. DE C. V.", en donde se constataron los extremos siguientes: 1. Se tuvieron a la vista los contratos de trabajo firmados entre los demandantes y la empresa demandada, constatándose que CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES ingresó a laborar el 9 de Enero de 1995; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ ingresó a laborar el primero de Septiembre de 1996; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO ingresó a laborar el primero de Septiembre de 1996 y ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA ingresó el 6 de Abril de 1997. 2. El cargo que desempeñaban era: CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES: Técnico Electricista número uno; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Maquinista; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO: Maquinista y ERIN BLADIMIR ROMERO TABORA: Operador de Entrenamiento. 3. Se tuvieron a la vista las planillas de pago constatándose que el salario que devengaron en los últimos seis meses era el siguiente: En el mes de Julio de 1998: CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 1,000.00 tiempo extra, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,000.000 sueldo ordinario mensual y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 5,350.00 sueldo ordinario mensual; en el mes de Agosto: CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6,000.00 de sueldo ordinario mensual y Lps. 1,000.00 tiempo extra; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 5,350.00 sueldo ordinario mensual; en Septiembre CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 1,000.00 tiempo extra, FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 1,500.00 tiempo extra; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 1,500.00 de tiempo extra y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 5,350.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 1,337.00 tiempo extra; en el mes de octubre CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6.000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 1,033.50 tiempo extra; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 15.00 tiempo extra; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,000.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 3,000.00 tiempo extra y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps.

5,350.00 sueldo ordinario mensual; en el mes de Noviembre CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6,595.00 sueldo ordinario mensual; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,490.00; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,595.00 y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 5,694.00; en el mes de Diciembre CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengo Lps. 3,297.50 sueldo ordinario mensual; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 3,245.00; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 3,297.50 y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 2,847.00. en este mes solamente se tuvo a la vista la planilla de la primera quince de Diciembre la del 15 al 31 de Diciembre no se tuvo a la vista porque se encuentra en Tegucigalpa. en el mes de enero de 1999 CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6,595.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 4,397.00 tiempo extra; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,490.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 216.00 tiempo extra; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,595.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 2,198.00 tiempo extra y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 5,694.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 365.00 tiempo extra; en el mes de Febrero CARLOS MARIO VILLALOBOS MANZANARES devengó Lps. 6,595.00; FREDY DAVID TURCIOS GOMEZ Lps. 6,490.000; DENNIS ISRAEL RECONCO NAVARRO Lps. 6,595.00 y ERIN BLADIMIR ROMERO Lps. 5,694.00 sueldo ordinario mensual y Lps. 964.00 tiempo extra. 4. Se tuvieron a la vista los roles de turno que lleva la empresa constatándose que se trabajaba de lunes a domingo en varios turnos diferentes; pero en las planillas de pago no se pudo constatar si se les pagó o no porque no aparece reflejado ni cantidad de tiempo extra trabajado ni la cantidad de dinero pagada. 5. Este extremo no se constató en vista de que en las planillas no se refleja el tiempo extra trabajado y pagado. 6. Este extremo no se constató en vista de que en las planillas no aparece reflejado los días feriados trabajados y pagados. Este último medio de prueba denominado INSPECCION PERSONAL DEL SEÑOR JUEZ en el numeral 3) existe una controversia con el medio de prueba DOCUMENTAL consistente en el Informe levantado en fecha 16 de Marzo de 1999 por el Inspector de Trabajo JOSE ROBERTO URBINA que corre agregado a folios 177, 178 y 179 de la primera pieza de autos, ya que para la fecha indicada, es decir, para el 16 de Marzo de 1999 en que se hizo tal Informe por las autoridades administrativas del trabajo, la empresa "EMCE S. A. DE C. V." al mostrar sus planillas de pago de los meses de Octubre y Noviembre de 1998 NO APARECE SALARIO EXTRA como pagado, tal y como consta en autos, sin embargo, al hacer la Inspección Personal del Señor Juez de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto cortés en fecha 29 de Octubre de 1999, aparecen algunos de dichos conceptos como pagados en el mes de Octubre de 1998, no así en el mes de Noviembre del referido año en donde no aparecen reflejados esos pagos. De lo que se deduce que la empresa demandada a su propia conveniencia pudo haber agregado a su favor en las planillas de pago el salario por horas extras. Habiendo singularizado los medios de prueba anteriores, hago la observación de que en todos coincide y queda evidencia la comisión de un acto irregular por parte del patrono, circunstancia que no fue apreciada, volviendo ineficaz lo que se demanda, aún y cuando es congruente con los medios de prueba evacuados. Ahondando en la explicación de este motivo de casación nos remitimos a lo que establece el Artículo 738 del Código del Trabajo medios de prueba que en tiempo y forma fueron propuesto y que se singularizan en este motivo de casación. Al no apreciar estas pruebas, la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, provocó que la Sentencia violentara las normas sustantivas de orden

nacional contenidas en los artículos 318, 330 y 335 del Código del Trabajo: Artículo 318: "Lo dispuesto en los siguientes artículos que este Título es de observancia general, pero no excluye las soluciones especiales que para ciertas modalidades de trabajo se dan en otros capítulos del presente Código, ni el convenio que con sujeción a los límites legales realicen las partes". Artículo 330: "El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites que determinen los artículos anterior para la jornada ordinaria, o que exceda de la jornada inferior, convenida por las partes, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerado así: 1. Con un 25% de recargo sobre el salario de la jornada diurna cuando se efectúe en el período diurno, 2. Con un 50% de recargo sobre el salario de la jornada diurna cuando se efectúe en el período nocturno y 3. con un 75% de recargo sobre el salario de la jornada nocturna cuando la jornada extraordinaria sea prolongación de aquella". Articulo 335: "Los patronos deberán consignar en sus libros de salarios o planillas, debidamente separados de lo que se refiere a trabajo ordinario, lo que a cada uno de sus trabajadores paguen por concepto de trabajo extraordinario". Como reiteramos el error de hecho por la falta de apreciación de las pruebas, allegadas en tiempo y en conjunto relacionadas con otros, provocó la violación de las disposiciones anteriores, dejándolas sin efecto, y que en su lugar sólo se apreciara las pruebas aportadas por la parte demandada. En consecuencia Honorables Magistrados está plenamente demostrado que procede se case la sentencia en este único motivo por haber evidente violación a las normas sustantivas de orden nacional invocadas, y producida al no apreciar, por error de hecho, los medios de prueba relacionados; igualmente está demostrado que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, al proferir su fallo, no analizó todas las pruebas allegadas en tiempo y forma, como manda el Artículo 738 del Código del Trabajo y tampoco se inspiró en los principios que informan la crítica de la prueba, como lo establece el Artículo 739 del mismo cuerpo legal ya citado". RESULTA: Que en auto dictado el uno de septiembre del dos mil, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo formulada en tiempo la demanda de casación que se ha dejado relacionada, y mandó dar traslado a la parte recurrida, por el término de diez días, para que procediera a contestar la misma. En fecha diecinueve de septiembre del dos mil, el Licenciado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR en su carácter de apoderado de la "EMPRESA DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD S. A. DE C. V." (EMCE S. A. DE C. V.), contestó la expresada demanda, en la forma siguiente: "DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. El contenido de este acápite, lo rechazo totalmente, ya que la recurrente, en su petitum no ha expuesto con al suficiente claridad y propiedad las pretensiones de su recurso en vista que la casacionista ha solicitado a la Honorable Corte Suprema lo siguiente: A) "CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2000; Y SEGUIDAMENTE B) ACTUANDO EN SEDE DE INSTANCIA DEBE REEMPLAZAR TOTALMENTE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN LA FORMA QUE A CONTINUACION SE EXPRESA: ...". Al analizar EL FALLO que la recurrente redacto y solicita sea sustituido por la Sentencia Recurrida, al leer dicho FALLO se observa lo siguiente: "... FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2000, que motiva el presente Recurso de Casación y que se ha hecho mérito; ...". En este punto la recurrente ha colocado en el fallo sustituto, que es el fallo que en sede de Instancia

debe pronunciar el alto Tribunal, la decisión de HA LUGAR A CASAR o NO HA LUGAR A CASAR, el Recurso, lo anterior nos lleva a recordar que en primer lugar, la Corte examina si hubo violación de la Ley por los motivos formulados, y si la encuentra infringida la CASA; luego, obrando en función de instancia profiere su decisión de acuerdo a lo solicitado en el petitum del Recurrente; pero no es procedente, incluir en el fallo sustituto, la resolución en que la Honorable Corte Suprema de Justicia Declara HA LUGAR O NO HA LUGAR AL RECURSO DE CASACION; por lo que al presentar el petitum del Recurso en tales términos, no se guarda una correlación y congruencia con el fin de su recurso, lo que vuelve impropio el alcance de la impugnación en este recurso. EXPRESION DEL MOTIVOS DE CASACION. POR EL UNICO MOTIVO DE CASACION. Se rechaza totalmente el Unico Motivo de Casación, en virtud que la recurrente, ha señalado que existe infracción indirectamente, de las normas contenidas en los artículos 318, 330, 335 en relación con los artículos 738 y 739 del código del Trabajo proveniente de falta de apreciación por ERROR DE HECHO de los medios de prueba singularizados, propuestos en tiempo y forma y no apreciados por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de

San Pedro Sula; omitiendo la Recurrente acusar la sentencia impugnada en su Motivo de Casación, requisito esencial este, que al ser omitido el mismo vuelve inestimable el presente motivo de casación. Igualmente la Recurrente omite singularizar la prueba que estima no fue apreciada por el Tribunal aquen, si no que únicamente señala que se refiere a la prueba propuesta en tiempo y forma. PRECEPTO AUTORIZANTE. En cuanto a este acápite, el recurrente ha identificado el Precepto autorizante, en el cual fundamente o basa su motivo de casación. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: Se rechaza totalmente la explicación de la Violación, ya que la recurrente, señala que la Sentencia recurrida, es violatoria de la Ley sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 318, 330, 335 en relación a los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, proveniente de falta de apreciación por ERROR DE HECHO de los medios de prueba I) Documental propuestos y evacuados en tiempo y II) INSPECCION propuesto y evacuado en tiempo y forma. (En este punto se copiaron íntegramente los medios de prueba, a excepción del Medio de Prueba INSPECCION, evacuando por la HONORABLE CORTE DE APELACIONES, en audiencia de fecha 16 de marzo del 2000). De lo anterior nos pronunciamos de la manera siguiente: Que en este motivo la Recurrente, nos ha señalado los medios de prueba Documental y de Inspección que considera fueron dejados de apreciado por el Tribunal de Segunda Instancia, pero omite indicar concretamente en que consiste el yerro alegado, o sea que, la recurrente no demuestra el grado de error de la sentencia impugnada en relación con lo que expresan los medios de prueba, lo que nos obliga a acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones, lo cual vuelve inestimable este motivo de casación. El error de hecho no se funda en la inapreciación de una prueba en todo o en parte, como lo afirma la recurrente, sino en que ella (la prueba) demuestre un hecho que la sentencia desconoce, o viceversa, pero en este caso el Tribunal de alzada previo a dictar la Sentencia de Segunda Instancia, Decreto y practico una Inspección sobre los libros de Personal, contables y demás documentos de la Empresa demandada (Ver folio del 9 al 26 de la segunda pieza), después en la sentencia recurrida, la corte de Apelaciones del Trabajo, hizo crítica de la prueba Documental e Inspección sobre la cual la

recurrente base este motivo de casación, como la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo puede observar, la casacionista no ha precisad en el desarrollo de su Motivo en que consistió el ERROR DE HECHO por falta de apreciación de la prueba Documental y de Inspección y que hecho se demostró tan evidente que la Corte de Apelaciones dejó apreciar, para poder calificar esta omisión como un motivo de casación. En consecuencia es procedente declarar inadmisible el único motivo de Casación expuesto por la recurrente y por ende Declarar No Ha Lugar a la Demanda de Casación de mérito". RESULTA: Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente en la demanda de mérito, se nombró Magistrada Ponente a la Abogada TEODOLINDA PINEDA CARDONA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal se dictase lo que procediera en derecho. CONSIDERANDO: Que el recurrente en su único motivo expresa "Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta de las normas contenidas en los artículos 318, 330, 335 en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo por falta de apreciación por ERROR DE HECHO de los medios de prueba singularizados, en los que en todos coincide y queda evidenciado la comisión de un acto irregular por parte de la empresa demandada, al no apreciar la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, los medios de prueba que en tiempo y forma fueron propuestos, provocó que la sentencia violentara las normas sustantivas anteriormente citadas, dejándolas sin efecto, por lo que es evidente la falta de apreciación por error de hecho de los medios de prueba relacionados. Precepto Autorizante. Este único motivo de casación esta contemplado en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo". La recurrente al atacar la sentencia por vía indirecta debe citar, además de las normas sustantivas violadas, aquella o aquellas que le sirvieron de medio, la clase de error en que se incurrió, si la violación se produjo por falta de aplicación o apreciación errónea y citar las pruebas singularizando las que considere apreciadas erróneamente o dejadas de apreciar lo que no ocurre en el presente caso de autos. Así expresado el motivo carece de claridad y precisión el desarrollo del mismo, lo que vuelve inadmisible el motivo invocado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1° de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c) 765, 769, 777 del Código del Trabajo.- FALLA: 1) declarando NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho merito en su único motivo; 2) SIN COSTAS.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFÍQUESE. Firma y sello. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. Coordinador. SUYAPA THUMANN CONDE. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. Firma y sello. MIRNA LIZETTE ALVARADO GUARDADO. Secretaria por Ley."

A solicitud del Licenciado Marvin José González Elvir se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil dos. (Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de mayo del dos mil dos, recaída en el recurso de casación por infracción de ley registrado ante este Tribunal bajo el número 795=00.)

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

CEDIJ
Somos tu acceso